

부당특약 고시 신·구조문 대비표

현행	개정안
I. 목적 이 고시는 「하도급거래 공정화에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제3조의4 제2항 제4호 및 같은 법 시행령 제6조의2 제5호의 규정에 따라 하도급거래에서 설정이 금지되는 부당한 특약(이하 “부당특약”이라 한다)의 유형을 정함을 목적으로 한다.	I. 목적 _____ _____ _____제3조의4 _____ _____ -----
II. 부당특약의 유형 1. 법에 규정된 수급사업자의 권리를 제한하는 경우 가. 수급사업자가 법 제3조 제5항에 따라 위탁내용의 확인을 요청할 수 있는 권리를 제한하는 약정 나. 수급사업자가 법 제13조의2 제9항에 따라 계약이행 보증을 아니 할 수 있는 권리를 제한하는 약정 다. 수급사업자가 법 제19조 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하는 것을 제한하는 약정 라. <u>(신설)</u>	II. (좌동) 1. (좌동) 가. _____제3조 제8항 _____ ----- 나. (좌동) 다. (좌동) 라. <u>정당한 사유 없이 기성금, 준공금에 대한 지급을 유예하는 등 수급사업자가 법 제6조, 제13조, 제15조, 제16조에 따라 하도급대금 등을 받을 수 있는 권리를 제한하는 약정</u>